

한국마사회 감사실

(개선)

일련번호 2022-특정-14

분야 이해충돌방지

제목 수의계약 업체 다양화 필요

소관본부 □본부

소관부서 ●부

내용

1. 업무개요

물품의 제조·구매, 공사, 용역 등의 계약을 체결할 때 일정가격¹⁾ 이하인 경우 각 수요부서에서는 계약상대방을 임의로 선택하여 계약을 체결하는 ‘수의계약’ 방식을 택할 수 있다.

수의계약은 ① 계약절차 소요시간 감소로 사업목적을 효율적으로 달성 가능하며, ② 전문성을 가진 업체와 신속하게 계약을 체결하고, ③ 입찰참가능력이 부족한 소상공인 및 약자기업을 보호하는 장점이 있으나, 경쟁계약과 달리 ① 자의성 개입 등으로 공정성 의혹 및 특혜 시비가 상존하며, ② 일반적으로 경쟁 계약에 비해 예산절감 효과가 낮은 단점이 있다.

1) 추정가격 2천만 원 이하인 정부권장정책 물품의 제조·구매, 용역계약 / 1천만 원 미만인 물품의 제조·구매, 공사, 용역계약의 경우에 해당.

2020. 1.부터 2022. 7.까지 최근 3년간 우리 회에서는 총 17,359건의 계약을 수의계약 방식으로 체결하였으며, 세부현황은 【표1】 과 같다.

【표1】 최근 3년간 수의계약 체결현황

구 분	2020.	2021.	2022. 7.까지	계
공 사	901건	483건	342건	1,726건
용 역	3,461건	2,420건	1,687건	7,568건
물 품	3,939건	2,460건	1,666건	8,065건
계	8,301건	5,363건	3,695건	17,359건

2. 관계규정 및 판단기준

「계약규정」 제9조에 따르면 ① 추정가격 2천만 원 이하인 정부권장정책 물품의 제조·구매, ② 정부권장정책 대상업체와의 추정가격 2천만 원 이하의 용역 계약, ③ 1천만 원 미만인 물품의 제조·구매, 공사, 용역 등의 계약의 경우 수의 계약을 체결할 수 있다.

수의계약을 체결할 경우에는 같은 규정 제9조의2에 따라 ① 계약체결의 내용, ② 계약상대방의 임원명단, ③ 수의계약 서약서, ④ 그 밖에 중요사항을 전산으로 등록 및 관리하여야 한다.

그런데 동일 업체와 반복적인 수의계약 체결을 제한해야 한다는 명시적인 규정은 없으나, 국민권위원회에서 권고한 「지방자치단체 등의 수의계약 투명성 제고방안」(2016. 8.22.)에 따르면 “동일 업체와 반복적인 계약체결의 관행화가 지속 되면 계약담당자의 자의가 개입될 우려”가 있으며 “1인 견적제출에 의한 수의계약은 예산낭용의 소지”가 있으므로 엄격한 판단이 필요하다고 보았다.

3. 감사결과 확인된 문제점

최근 3년간 개별 부서에서 체결한 수의계약 내역을 점검한 결과, 관행대로 동일 업체와 반복적인 수의계약을 체결한 사례를 다수 확인하였고 업체별로 연 5회²⁾ 이상 반복적으로 계약을 체결한 현황은 【표2】와 같다.

【표2】최근 3년간 연 5회 이상 반복계약 체결 현황

구 분	2020.	2021.	2022. 7.까지
반복계약 업체 비중	17.5% (449개소)	17.0% (200개소)	14.6% (206개소)
반복계약 업체 규모	49.7% (8,158백만원)	40.9% (3,474백만원)	37.7% (2,358백만원)

이 중 【표3】과 같이 최근 3년간 연간 반복계약 건수가 높은 상위 5개 업체를 살펴보면, 매년 같은 업체들이 순위에 나타나고 있어 동일업체와 반복적인 계약 체결의 관행화가 지속될 위험이 있다고 보여진다.

【표3】최근 3년간 상위 5개업체 반복계약 현황

구 분	2020.		2021.		2022. 7.까지	
1위	115건	(서울 현수막 등 제작)	74건	(서울 현수막 등 제작)	95건	(서울 현수막 등 제작)
2위	91건	(제주 현수막 등 제작)	64건	(제주 현수막 등 제작)	40건	(부산 현수막 등 제작)
3위	62건		39건	(부산 현수막 등 제작)	37건	(제주 현수막 등 제작)
4위	57건	(부산 현수막 등 제작)	38건		25건	
5위	48건		35건			

2) 국민권익위원회 의결 「지방자치단체 등의 수의계약 투명성 제고방안」 (2016. 8.22.)에서 업체별로 연 5회 이상 계약한 경우를 반복계약으로 보았음.

4. 관계부서 의견

●부에서는 ① 수의계약의 남용가능성을 우려하여 국가계약법령 보다 1인 견적 수의계약 금액을 엄격히 제한하고 있고, ② 수의계약에 대한 추가적 제한 조치가 계약행정의 비효율을 가중시키고 정부 권장정책 이행력을 약화 시킬 수 있음을 고려할 필요가 있다고 소명하였다.

그러나 국민권익위원회 권고는 특정업체에 일감 몰아주기 관행을 타파하고 특정업체의 갑작스러운 부재 등에 대비하여 수의계약 업체의 선택 폭을 넓힐 필요가 있다는 취지임을 유념할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

●부는 수의계약 체결 시 동일업체와 반복적인 계약체결이 관행화 되지 않도록 수의계약 업체를 다양화 하는 방안을 강구하시기 바랍니다. 【통보】